Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВИНАРОВО", ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 16 СЕПТЕМВРИ 2005Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ПИ ЕС АЙ" АД, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008Г.

Днес, ...14 ТК 2023г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката на основание:

чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 177 на Министерския съвет от 10 март 2023г. за даване на съгласие за продължаване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Винарово", община Чирпан, област Стара Загора, сключен на 16 септември 2005г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008г., с правоприемника на концесионера, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор, между

СТРАНИТЕ

Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката РУМЕН РАДЕВ, наричан за краткост КОНЦЕДЕНТ, и

„Трейс БГ" ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207021725, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер" № 71, представлявано от Николай Михайлов - управител, наричано за краткост КОНЦЕСИОНЕР, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Навсякъде в договора думите „гаранция/и за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

Чл. 2. Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Винарово", община Чирпан, област Стара Загора, сключен на 16 септември 2005г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора, в съответствие с Решение № 703 на Министерския съвет от 9 август 2005г. (обн. ДВ, бр. 67 от

2005г.), изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008г. в съответствие с Решение № 804 на Министерския съвет от 5 декември 2007г. (обн. ДВ, бр. 106 от 2007г.) („Договора"), се продължава с правоприемника на концесионера – „Трейс БГ" ЕАД, гр. София, преобразувано чрез промяна в правната форма в еднолично дружество с ограничена отговорност – „Трейс БГ" ЕООД, гр. София.

Чл. 3. „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, поема всички права и задължения на концесионера, произтичащи от Решение № 703 на Министерския съвет от 9 август 2005г., допълнено с Решение № 804 на Министерския съвет от 5 декември 2007г. и Договора.

Чл. 4. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2023г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2024г.

(2) В 10-дневен срок от представяне на банковата гаранция по ал. 1, министърът на енергетиката освобождава внесената от „Трейс БГ" ЕАД, София, банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Договора, обезпечаваща изпълнението на паричните задължения по концесионния договор, за първото шестмесечие на 2023г.

(3) В срока по ал. 1 страните по Договора сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията (доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), при условията на чл. 16, ал. 4-14 от Договора.

(4) В 30-дневен срок от датата на сключване на договора по ал. 3 средствата по откритата от концесионера специална банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията (доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с

ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), на находище „Винарово", натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се внасят по сметката по ал. 3.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е задължение по ал. 1, 3 и 4 „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 3 от Договора.

(6) В срок до 6 (шест) месеца от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави на концедента актуализиран проект по чл. 6, т. 3 от Договора. След съгласуване с министъра на енергетиката, проектът по предходното изречение става неразделна част от Договора.

(7) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 6 „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора.

Чл. 5. В чл. 3, ал. 2 от Договора думите „на чл. 3 от Закона за концесиите и разпоредбите" се заличават.

Чл. 6. Член 6 от Договора се изменя така:

1. т. 4 се изменя така:

„4. да разработва годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

2. т. 12 се изменя така:

„12. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;"

3. т. 13 се изменя така:

„13. да предоставя ежегодно в срок до 31 януари, както и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства и процента на загуби;"

Чл. 7. В чл. 7 т. 2 от Договора се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

Чл. 8. Член 8 от Договора се допълва, като се създава т. 4 със следното съдържание:

„4. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 9. Член 10 от Договора се изменя и допълва така:

1. в ал. 1 думата „добитият" се заменя с „добитите";

2. в ал. 3:

а) в т. 2 думите „паметници на културата" се заменят с „културни ценности";

б) т. 11 се изменя така:

„11. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

в) в т. 12 думите „Министерство на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

г) в т. 14 думите „паметници на културата" се заменят с „културни ценности";

д). създават т. 15 - 17 със следното съдържание:

„15. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

16. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

17. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона културното наследство."

Чл. 10. В чл. 12, ал. 1 от Договора думите „Закона за застраховането" се заменят с „Кодекса за застраховането".

Чл. 11. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В Алинея 1 т. 1 се изменя така:

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;"

2. В ал. 3:

а) основният текст се изменя така:

„(3) Гаранцията по ал. 1, т. 1 се предоставя от концесионера като годишна безусловна неотменяема банкова гаранция."

б) т. 2 се изменя така:

„2.за всяка следваща година от срока на концесията банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

в) т. 3 се изменя така:

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата година".

г) Създават се т. 4 и 5 със следното съдържание:

„4. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 6 във връзка с ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера;

5. в случай на усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10 – дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й."

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) За всяка следваща календарна година от срока на концесията концесионерът внася вноската по ал. 4 в срок до 31 януари на съответната година."

4. Алинея 9 се изменя така:

а) в т. 1 думите „рекултивационни мероприятия, свързани с възстановяването на околната среда" се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

5. Създават се алинеи 11-14 със следното съдържание:

„(11) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение по ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 2 не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация, предвидени в съгласувания проект по чл. 6, т. 3. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 12. Член 17 от Договора се изменя така:

„**Чл. 17.** Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 13. В чл. 18 от Договора думите „проекта за рекултивация" се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3";

Чл. 14. В чл. 19 от Договора думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите" се заличават.

Чл. 15. В чл. 20, ал. 1 от Договора думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите" се заличават.

Чл. 16. Член 21 от Договора се изменя така:

1. в ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министърът на енергетиката";

2. в ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

Чл. 17. Член 24 от Договора се изменя така:

1. в ал. 5 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерство на енергетиката";

2. в ал. 6 думите „Тридесет на сто" се заменят с „Петдесет на сто", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

Чл. 18. В чл. 30 от Договора думите „чл. 25, ал. 2-5 от" се заличават.

Чл. 19. В чл. 33, ал. 1 от Договора думите „чл. 25, ал. 2-5 от" се заличават.

Чл. 20. Създава се чл. 36а със следното съдържание:

„**Чл. 36а.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 21. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 38.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4, т. 13 или чл. 24, ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение."

2. в ал. 2 думите „непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4" се заменят с „някое от непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4, т. 13 или чл. 24, ал. 5";

3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:

„(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 или по ал. 6 във връзка с ал. 4, концесионерът дължи неустойка за забава в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 22. Член 41 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 41.** (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Създават се ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

„(4) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(5) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 42а, ал. 4."

Чл. 23. Създава се чл. 42а със следното съдържание:

„**Чл. 42а.** (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

Чл. 24. Създава се чл. 42б със следното съдържание:

„Чл. 42б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 5 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 25. Член 51 от Договора се изменя така:

1. **Алинея 2 се изменя така:**

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	гр. София, район Лозенец
ул. "Триадица" №8	бул. „Джеймс Баучер" № 71
Министерство на енергетиката:	**„Трейс БГ ЕООД**
телефон: 02 9263272; 02 9263197;	телефон: 02 819 3600
факс: 02 9263252	e-mail: tracebg@trace.bg"

2. **Алинея 3 се изменя така:**

„(3) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

3. **Алинея 4 се изменя така:**

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. В случай на неизпълнение на задължението по предходното изречение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Винарово", община Чирпан, област Стара Загора, сключен на 16 септември 2005г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008г., и влиза в сила от 22 юни 2020 г. – датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заличаването на „Трейс – пътно строителство" ЕАД, гр. София, поради прекратяване чрез вливане в „Трейс БГ" ЕАД, гр. София, преобразувано чрез промяна на правната форма в еднолично дружество с ограничена отговорност – „Трейс БГ" ЕООД, гр. София.

Всички останали клаузи от договора за предоставяне на концесия за добив на одземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Винарово",

област Чирпан, област Стара Загора, сключен на 16 септември 2005г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008г., остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
УПРАВИТЕЛ

ТРЕЙС БГ ЕООД 2